

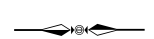
עין משפט
נר מצוה

נז א מיי' פ"ב מהלכות סמך ומנה ס' ה סמג עשין לט טו"ע"י א"ח ס"י תלג סעף ז':
נח ב מיי' שם טו"ע"י שם סעף ג':
נבג ג מיי' שם הלכה ו טו"ע"י שם סעף ט':



תורה אור השלם
1. וַיֹּאמֶר שְׂמוּאֵל אֵיךְ אֵלֶּךְ וְשָׁמַע שְׂאוּל וְהָרָגוּ וַיֹּאמֶר יְיָ עֲגַלְתָּ בָּקָר תִּקַּח בַּיָּדָךְ וְאֶמְרָתָ לְיֹאכֵב לֵץ בְּאֶחָיו:

שמואל א טז ב
2. בִּי אֹרִישׁ גּוֹיִם מִפְּנֵיךְ וְהִרְחַבְתִּי אֶת גְּבוּלְךָ וְלֹא יִחְמַד אִישׁ אֶת אֶרֶץ בְּעֶלְתָּךְ לָרְאוֹת אֶת פְּנֵי יְיָ אֶלְדֹּרֶךְ שְׁלֹשׁ פְּעָמִים בַּשָּׁנָה: שְ�מוֹת לֹד כֹּד 3. וּבִשְׁלֹתָ וְאֶבְלַתָּ בְּמִקְוֶם אֲשֶׁר יְבַחֵר יְיָ אֶלְדֹּרֶךְ בּוֹ וּפְגִימָתָ בְּבִקֶּר וְהִלַּכְתָּ לְאַתְלֵתֶיךָ: דברים טז ז



רבינו חננאל

וּפְרָקִינָן חֵייוּשֵׁינָן דְּלִמָּא מִסַּח דְּעִנְיָתָא מִבְּדִיקְתָּן חֲמִין לְגַמְרִי וְאִינוּן מַחֲפָשׁ אֵלֶּא עַל הַמַּחֲשׁ שְׁאִין שֵׁם מִצְוָה לְהַזֵּן עֵלְיוֹ. רב חנמן בר יצחק אמר משום סכנת שכונו גוי שלא יחשדוהו ויאמרו היהודי הזה שכוני כשפים עושה לי כבודל וסכנתה, ואע"ג דק"ל שלוחי מצוה אינן גיזוקין, היכא דקביעא הויקא שאני, כדכתבי איך אלך ושמע שאלו והרגני, והוא שמואל לקיים דברי ה': שהיא מצוה היה הלה, אלא במקום שיש היזק קבוע לא סמכין אהאי, שנאמר ויאמר ה' עגלת בקר תקח בידך ואמרת לזבוח לה' באחי. בעו מרב יחי' בי רב ששויבניס בשדות מהו שיבואו בלילה בשחר ליכנסו לבית המדרש ויחזרו משחשכה, וחוששין מהיזק או לא, אמר להם יבאו עלי ועל צוארי, כלומר יבואו ואני ערב להם שלא יהיה בהם היזק לא בביתא ולא בחזירות. כמאן כי אי תנא דתניא איסי בן יהודה אומר כלפי שאמרה תורה ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך ליראות. מפני מה אין פירות גיטור בירושלם שלא יאמרו עולי רגלים אילו לא עלינו אלא לאכול פירות הללו דייני, ונמצאת עלייה שלא לשמה. ומפני מה נ"א: ומפני כן.

אין חמי טבריא בירושלם וכו'. למה אמרו שתי שורות במרתף. אקשינן מי הוכיז בכאן מרתף כלל עד שיאמר למה אמרו שתי שורות במרתף. ופרקינן כיון דתנא כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה, ממילא שמעינן דמרתף אין צריך בדיקה, ואם כן למה אמרו שתי שורות

במרתף, מקום שמכניסין בו חמץ, היכי דמי במסתפק ממנו. אמר רב יהודה שתי שורות שאמרו מן הארץ ועד שמי קורה. ר' יוחנן אמר שורה אחת כמין גמא. כלומר מפשיט המרתף השורה

שיזוכה לעולם הבא
הרי זה צדיק גמור. והדמתן (אבות פ"א מ"ג) אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס היינו ככה"ג שאם לא תצוה לו אותה הטובה שהוא מנפה תהא ומתחרט על הדקה שעשה^א אצל מי שאינו תהא ומתחרט ה"ז לדיק

גמור וכן משמע ברש מסכת ר"ה

(דף 7.) ובפ"ק דצ"צ (דף י:)^ב:

מלמד שתהא פרתך רועה באפר. ומאת קדרש את ארץ הטפל לנרץ^ג:

לברדבי אמי. ואם תאמר והשתא^ד את למה לי

למידרש זהליה ואורי' דלא נכתב אלף^ה משום דבר שנחדש זה משום חדש דלרצך כתב נמי את למדרש אע"ג דלא אינטריך^ו רב דייק חיצוניות.^ז נראה לר"י דרב סבר דאיכא למידק טפי מחילונות משום דמתן ברשא ושמואל סבר דמעליונות איכא למידק כיון דעליונות אחלויות קאי ומפרש מה הן חילונות: אין

למיתי קדמא וחשובא לבי רב אמר להו^ח גיתו עלי ועל ציאירי גיזיל מאי אמר להו לא ידענא איתמר א"ר אלעזר שלוחי מצוה אינן גיזוקין לא בהליכתן ולא בחזירתן כמאן כי האי תנא דתניא איסי בן יהודה אומר כלפי שאמרה תורה^ט ולא יחמוד איש את ארצך מלמד שתהא פרתך רועה באפר ואין חיה מזיקתה תרנגולתך מנקרת באשפה ואין חולדה מזיקתה והלא דברים ק"ו ומה אלו שדרכן לזוק אינן גיזוקין בני אדם שאין דרכן לזוק על אחת כמה וכמה אין לי אלא בהליכה בחזרה מנין תלמוד לומר^י ופגית בבקר והלכת לאהלך מלמד שתלך ותמצא אהלך בשלום וכי מאחר דאפילו בחזירה בהליכה למה לי לבדר' אמי דא"ר אמי כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל^{יא} *ושאין לו קרקע אין עולה לרגל א"ר אבין בר רב אדא אמר ר' יצחק מפני מה אין פירות גיטוסר בירושלים כדי שלא יהו עולי רגלים אומרים^{יב} אלמלא לא עלינו אלא לאכול פירות גיטוסר בירושלים דיינו נמצאת עלייה שלא לשמה כיוצא בו אמר ר' דוסתאי בר' ינאי מפני מה אין חמי טבריא בירושלים כדי שלא יהו עולי רגלים אומרים^{יג} אלמלא לא עלינו אלא לרחוץ בחמי טבריא דיינו ונמצאת עלייה שלא לשמה: ובמה אמרו ב' שורות וכו': מרתף מאן דבר שמיא ייחבי קאמר כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה ואוצרות יין ואוצרות שמן נמי אין צריך בדיקה ובמה אמרו שתי שורות במרתף מקום שמכניסין בו חמץ ובמסתפק: בש"א שתי שורות וכו': אמר רב יהודה שתי שורות שאמרו מן הארץ ועד שמי קורה ורבי יוחנן אמר שורה אחת כמין^{יד} גאם תניא כותיה דרב יהודה תניא כוותיה דרבי יוחנן תניא כוותיה דרב יהודה בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף ושתי שורות דרב יהודה תניא כוותיה דרבי יוחנן שתי שורות על פני כל המרתף חיצונה רואה את הפתח ועליונה רואה את הקורה שלפנים הימנה ושלמטה הימנה אין צריך בדיקה: בית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות: אמר רב עליונה ושלמטה הימנה ושמואל אמר עליונה ושלפנים הימנה מאי טעמא דרב דייק חיצונות והא עליונות קתני למעוטי תתאי דתתייתא ושמואל אמר עליונה ושלפנים הימנה מאי טעמא דייק עליונות והא חיצונה קתני למעוטי גוייתאת דגוייתאת רבי חייא תני כוותיה דרב וכולהו תנאי תנו כוותיה דשמואל והלכתא כוותיה^{טו} דשמואל: מתני'

כמין קף שלנו פתוחה. שורה אחת כמין גאס היינו שורה צוקיפה ושורה עליונה נשכיפה כלדס הצדק כותל הבית מצחוץ והגג: ה**רואה אס הקורה**. דהיינו כל גג השורות: **שלפנים הימנה**. של חליונה: **ושלמטה הימנה**. של עליונה אינה זריכה דיקה: **ציוס הלל אומרים כו'**. מתני' קא נקצי: **עליונה ושלמטה הימנה**. האי עליונה לא כל גג השורות צאורך המרתף קאמר כדאמר רבי יוחנן אליצא דבית שמאי אלא שורת חביות אחת על פני רוחב כל המרתף ולא מן הארץ ועד הקורה אלא אותה שורה הרואה את הפתח ואת הקורה: **ושלמטה הימנה**. ועוד שורת חביות אחת למטה מן העליונה והיא משורה הצוקיפה כנגד הפתח. והאי פתח לאו כנגדו ממש קאמר אלא הכותל שהפתח בו קרי **הכי: עליונה ושלפנים הימנה**. בגג החביות צודק שמי שורות על פני כל המרתף: **מאי טעמא דרב**. דלא צעי למימר עליונה ושלפנים הימנה כמשמעותיה דמתניתין דהא מתניתין עליונות קתני: **דייק חליונות**. ואותה שלפנים לאו חליונה היא וקא סבר רב דתנא דמתני' בחליונות דק נלישניה אצל צעליונות לא דק נלישניה: **ססאי דססייפא**. כגון שלישית ושתתחיה: **ושמואל דייק עליונות**. והא של מטה לאו עליונה היא:

הימנה, דהוה דייק עליונות, כלומר העליונות דוקא ולא תמצא שתיים עליונות אלא כי האי גונא, ומפני מה קתני חיצונות, למעוטי מן השורה השלישית ולפנים שדברי הכל אין צריך בדיקה. תאני ר' חייא כוותיה דרב וכלהו תנאי תנו כשמואל ואע"ג דקיימא לן דהלכתא כרב באיטורי וזו איטור היא, כיון דכולהו תנאי תנו כשמואל הלכתא כוותיה. הלכך בית שהווא מלא חביות של יין מן הקצה אל הקצה ומן קרקע הבית עד שמי קורה וזו מרתף, בודק השורה הרואה את הפתח ושלפנים הימנה אלו שתיהן בודק משמי קורה ועד הקרקע ודיו.

אור לארבעה עשר פרק ראשון פסחים

הרי זה לדיק גמור. בדבר זה ולא אמרינן שלא לשמה עושה אלא קיים מנות צוראו שזוהו לעשות לדקה ומתכוין אף להנאת עצמו שזכה זה לעולם הבא או שיחיו בניו: **בשר דצדק**. וגמר את כל המלואה אתי לעיוני בתרה: **כל עצמו אינו צודק**. כל עצמו של חור

אינו צודק שלא יאמר הנכרי כשפים עשה לי: **ולאו אדעתיה**. דנכרי לשום אל לבו עלילה זו: **איך אלך**. למשוח את דוד ואע"פ ששלוחו של מקום היה הרי היה ירא: **צני צי רב**. תלמידים הצריכים לרצם דייין קרו צני רב: **דייירי צנאני**. צנפרים שצנפקה וצלעו^א קנפיה"ל: **השכס מהו למיסי קדומא וחשנא**. השכס והערב קודם עלות השחר ומשתחשך כלום י"ש להם לירא מן המזיקים: **ועל לוארי**. יהא עונש הויקן דודאי לא יווקן שהמלואה מגינה עליהם: **ניזיל**. לאושפיזא משתחשך מאי כלום יוכלין לסמוך על המלואה אף בחזרה או לא: **כלפי שאמרה טורה**. מתוך שאמרה תורה כך אנו למדין שהצטימו

הכתוב שלא יחזק ממונו וכל שכן גופו דאין דרכו לזוק דלדס אית ליה מולא ואינו מהיר להיות ניזק בגופו: **דדריצי אמי**. קרא קמא לכדר' אמי אחא: **פירוס גיטוסר**. מתוקין מאד כדאמר' צנכרות (דף מד.) והיינו כינרת שם מדניה צלחך שראל: **מרקפ מאן דבר שמי**. לפוטרו מן הצדיקה דקא מתמה תנא קמא ואמר ובמה אמרו: **הכי קאמר**. דקתני רישא כל מקום שאין מכניסין בו' ואמר' לעיל כל מקום לאיתויי מאי לאיתויי אלורות יין ושמן ומשום הכי אמרי' ובמה אמרו לקמן נרץך צדיקה ומפרש צמקוס שמכניסין בו חמץ והיכי דמי כגון צמסתפק: **שמי שורות שאמרו**. בית שמאי (אומרים) מן הארץ ועד שמי קורה. דךך האלוזרי יין לסדר חביותיהן שורות שורות עד שממלאין כל קרקע המרתף וחוזרין ומניחין חבית על חבית כשורות תחתונות עד הקורה ואמרי בית שמאי שאותן שמי שורות חליונות אותה שרואה את הפתח על פני רוחב כל המרתף והשורה שלאחריה נרץך לצדוק מן הארץ עד התקרה: **שמי קורה**. כמו שמי השמים (תהלים קמח): **ור' יוחנן אמר**. שמי שורות שאמרו בית שמאי היא שורה חליונה מן הארץ ועד תקרה וחוזר וצודק כל החביות העליונות על פני כל ארכו ורחבו של מרתף שאף היא נקראת שורה אס צאת למנות מלמעלה למטה: **גאס**. היא ו' גימ"ל יוונית ועשויה

מתני' כמין קף שלנו פתוחה. שורה אחת כמין גאס היינו שורה צוקיפה ושורה עליונה נשכיפה כלדס הצדק כותל הבית מצחוץ והגג: ה**רואה אס הקורה**. דהיינו כל גג השורות: **שלפנים הימנה**. של חליונה: **ושלמטה הימנה**. של עליונה אינה זריכה דיקה: **ציוס הלל אומרים כו'**. מתני' קא נקצי: **עליונה ושלמטה הימנה**. האי עליונה לא כל גג השורות צאורך המרתף קאמר כדאמר רבי יוחנן אליצא דבית שמאי אלא שורת חביות אחת על פני רוחב כל המרתף ולא מן הארץ ועד הקורה אלא אותה שורה הרואה את הפתח ואת הקורה: **ושלמטה הימנה**. ועוד שורת חביות אחת למטה מן העליונה והיא משורה הצוקיפה כנגד הפתח. והאי פתח לאו כנגדו ממש קאמר אלא הכותל שהפתח בו קרי **הכי: עליונה ושלפנים הימנה**. בגג החביות צודק שמי שורות על פני כל המרתף: **מאי טעמא דרב**. דלא צעי למימר עליונה ושלפנים הימנה כמשמעותיה דמתניתין דהא מתניתין עליונות קתני: **דייק חליונות**. דק נלישניה אצל צעליונות לא דק נלישניה: **ססאי דססייפא**. כגון שלישית ושתתחיה: **ושמואל דייק עליונות**. והא של מטה לאו עליונה היא: מתני'

הימנה, דהוה דייק עליונות, כלומר העליונות דוקא ולא תמצא שתיים עליונות אלא כי האי גונא, ומפני מה קתני חיצונות, למעוטי מן השורה השלישית ולפנים שדברי הכל אין צריך בדיקה. תאני ר' חייא כוותיה דרב וכלהו תנאי תנו כשמואל ואע"ג דקיימא לן דהלכתא כרב באיטורי וזו איטור היא, כיון דכולהו תנאי תנו כשמואל הלכתא כוותיה. הלכך בית שהווא מלא חביות של יין מן הקצה אל הקצה ומן קרקע הבית עד שמי קורה וזו מרתף, בודק השורה הרואה את הפתח ושלפנים הימנה אלו שתיהן בודק משמי קורה ועד הקרקע ודיו.

מסורת הש"ס

א) יומא יא. קידושין לט: חולין קמב, ב) ע"ו ל, ג) ע"י חו' מגילה כח. א) ע"י חו' מגילה כח. ד"ה אלמלא, ד) נערוך ערך גס פי' כמו ד' הפוכה, ה) נמל הפוסקים ראשונים ואחרונים דפקסין כרב מוכח דלא היה צנירפתס והלכתא כיוספי' דשמואל וכ"כ תהו"ט ד"ה שתי, ו) נוע"י פירש"י עירובין נה, ז) ו' נוע"ע כחוס' ר"ה ד. ד"ה ונשפיל ובע"ז יט. ד"ה מה מנת,



גליון הש"ס

גב' ושאין לו קרקע, וכן איתא בירושלמי ספ"י דפאה: תוב' ד"ה לבדריא ובי' משום דבר שנתחדש. דליתא שנועות יט ע"א כל פרשה שנאמרה ונשתת לא נשתת אלא בשביל דבר שנחדש פה:



לעזי רש"י

קנפיה"א [קנפני"א]. ערבה, איזור של שורות.



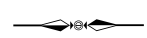
מוסף רש"י

הרי זה צדיק גמור. על דבר זה ומסתמך זו (ב"ב ז) א: אס רניל כבך (ר"ה ד.) איך אלך. למשוח את דוד על פי הצור (יוסא יא) ואע"ג דנשליחומא דמקוס היה, מתפטי מהיקא דקביע' (קדושין זט.)



מוסף תוספות

א. כדרך שאומות העולם עושים. מוס' אה"ש. ב. דהוה מצי למיכתב ושלמטה הימנה, דדייק אפילו חזרה. מוס' שאנך. ד. כדאמר' כל פרשה שנאמרה ונשתת לא נשתת אלא בשביל דבר שנתחדש בה. מוס' אה"ש. ה. תימיה מה שייך פלוגתא כיון דאיא למידק בעליונות כמו מחיצונות. מוס' שאנך.



רבינו חננאל (המשך)

את הקירות וצוי כל השורות וראות את הפתח, לפיכך אמר רב עליונה ושלמטה הימנה, דדייק חיצונות, ואע"פ שכל השורות ראשיהם שנגד הפתח כלן חיצונות, אינך מוצא שתיים חיצונות כאחת, אלא אם תפשיט ותקח השורה העליונה ושלמטה הימנה, כי אם תקח שורה אחת מן הארץ ועד שמי קורה, ראשי השורות הראות פני הפתח חיצונות ממש הן, ומשום מה קתני שהן עליונות, ללמדך כי מלמעלה מתחיל. ושמואל אמר חיצונה ושלפנים